9.3 의료인력 법적 기준			
규 정 번 호	9.3	제 정 일	
관 련 인증기준	9.3 의료인력 법적 기준	최근 개정일	
담 당 부 서	원무과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료법 시행규칙 제38조 2. 의료법 시행규칙 제39조의 9		

▣ 목적 (Purpose)

법적 인력 기준을 준수한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 의사인력 법적기준을 준수한다.
2. 간호인력 법적기준을 준수한다.
3. 기타 보건의료인력 법적기준을 준수한다.
4. 당직 의료인력 법적기준을 준수한다.
5. 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자 법적기준을 준수한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 의료인 법적기준

가. 본원은 요양병원으로서 의료법 및 의료법 시행규칙, 규정에서 요구하는 인력기준을 준수한다.

나. 의사인력과 간호인력 법적기준 : 의료법 시행규칙 제38조 제1항 [별표5]

구 분	요 양 병 원
의 사	• 연평균 1일 입원환자를 80명까지는 2명으로 하되, 80명을 초과하는 입원환자는 매 40명마다 1명을 기준으로 함. (한의사를 포함하여 환산함) • 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함.
치과의사	• 추가하는 진료과목당 1명 (법 제43조 제3항에 따라 치과 진료과목을 설치하는 경우)
한의사	• 연평균 1일 입원환자 40명마다 1명을 기준으로 함. (의사를 포함하여 환산함) • 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함.
간호사	• 연평균 1일 입원환자 6명마다 1명을 기준으로 함. (다만, 간호조무사는 간호사 정원의 3분의 2범위 내에서 둘 수 있음) • 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함.

2. 기타 인력 법적기준(의료법 시행규칙 제38조 제2항)

의료기관 종류	약사 정원
요 양 병 원	• 1인 이상의 약사 또는 한약사. 다만, 200병상 이하의 경우에는 주당 16시간 이상의 시간제 근무 약사 또는 한약사를 둘 수 있다.
※ 비고 : 약사 수의 산정 시 그 수가 1미만인 경우에는 1로 하고, 1이상인 경우 소수점은 반올림한다.	

가. 약사(의료법 시행규칙 제38조 관련 [별표 5의 2])

나. 영양사 : 입원시설을 갖춘 종합병원·병원·치과병원·한방병원 또는 요양병원에는 1명 이상의 영양사를 둔다

다. 의료기사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 각 진교과목별로 필요한 수의 의료기사를 둔다.

라. 간호조무사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 필요한 수의 간호조무사를 둔다.

마. 사회복지사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 필요한 수의 사회복지사를 둔다.

3. 당직 의료인력 법적기준

가. 의료법 제41조(당직의료인)에 의거하여 각종 병원에는 응급환자와 입원환자의 진료 등에 필요한 당직의료인을 두어야 한다.

나. 의료법 시행규칙 제39조의5 제2항에 따라 요양병원에 두어야 하는 당직의료인의 수는 입원환자 300명까지는 의사·치과의사 또는 한의사의 경우에는 1명 입원환자 300명을 초과하는 300명마다 의사·치과의사 또는 한의사의 경우에는 1명, 간호사의 경우에는 입원환자 80명까지는 1명, 입원환자 80명을 초과하는 80명마다 1명을 추가한 인원 수로 한다.(17.6.21)

4. 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자 배치

가. 의료법 시행규칙 제38조 제2항 제7호에 의거 하여 요양병원에는 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자를 1명 이상 둔다.

나. 본원은 시설물 안전관리와 화재 등 위급 상황 시 신속한 대처를 위해 야간 및 공휴일에 의료인이 아닌 당직근무자를 1명 이상 배치하여 운영한다.

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				